

《[문제17.3-3] 제3자 재심청구에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제17.3-3> 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지, 적법요건, 제소기간, 절차 및 결과 처리

I. 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지

1. 제3자 재심청구의 의의

- 제3자 재심청구란 확정된 취소판결로 인해 권리 또는 이익을 침해받은 제3자가 자신에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못해 판결에 영향을 미칠 공방방법을 제출하지 못한 때, 확정판결에 대해 재심을 청구하여 구제받는 제도이다.("행정소송법 제31조 제1항")

2. 제3자 재심청구의 제도적 취지

- 취소판결은 제3자에게도 효력이 미치므로("행정소송법 제29조 제1항"), 소송에 참여하지 못한 제3자가 불측의 피해를 볼 수 있다. 이에 제3자에게 최종적인 불복 기회를 제공하여 법적 안정성과 구체적 정의를 조화시키고자 한다.

II. 재심청구의 적법 요건

1. 주관적 요건 (재심청구인적적)

(1) 권리 또는 이익의 침해 받은 제3자일 것

- 재심을 청구하려면 확정판결로 권리나 법률상 이익을 침해받은 제3자여야 하며, 단순한 사실상·경제상 이해관계인은 제외된다. 판결의 대세효뿐 아니라 기속력에 따른 후속 처분으로 침해받는 자도 포함되나, 행정청은 이에 해당하지 않는다.

(2) 소송절차에 참가하지 못한 데 책임이 없을 것

- 제3자에게 책임 없는 사유로 소송절차에 참가하지 못하였어야 한다. 소송 계속 사실을 알지 못했거나, 알았더라도 참가가 불가능했던 객관적 사정이 인정되어야 하며, 고의나 중과실로 참가를 해태한 경우에는 적격이 부정된다.

2. 객관적 요건 (대상 및 재심사유와 제소기간)

(1) 대상적격 및 판결의 영향

- 재심청구의 대상은 처분등을 취소하는 확정된 중국판결이다. 또한 제3자가 소송에 참가하여 판결의 결과에 영향을 미칠 만한 공격 또는 방어방법을 제출하지 못하였음이 인정되어야 한다.

(2) 제3자 재심청구의 기간

- 판결이 확정되었음을 안 날부터 30일 이내, 판결이 확정된 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.("행정소송법 제31조 제2항") 이는 불변기간이므로 기간 도과 시 부적법 각하된다.

III. 재심청구의 절차 및 심리 결과의 처리

1. 소송 절차

(1) 전속관할과 소의 제기

- 재심청구는 원판결을 내린 법원의 전속관할에 속하며, 서면으로 신청하여야 한다. 청구서에는 당사자, 대리인, 대상 판결, 청구 취지 및 재심 사유를 명시하여 제출하여야 한다.

(2) 집행정지의 병합 신청

- 재심의 소 제기만으로는 판결의 집행을 정지되지 않으므로, 권리구제의 실효성을 확보하기 위해 필요한 경우 원판결의 효력이나 집행을 정지해 달라는 집행정지 신청을 병합하여 제기할 수 있다.

2. 법원의 심리 결과 처리

(1) 청구가 부적법한 경우 (재심각하)

- 소송요건을 결여하였거나 제소기간을 경과하여 부적법한 제3자 재심청구에 대해서는 법원이 본안 심리를 하지 않고 각하결정 또는 각하판결을 내린다.

(2) 본안 심리 결과에 따른 처리 (재심기각 및 청구인용)

① 재심기각의 판단

- 재심청구가 적법하나 심리 결과 제3자의 주장이 이유 없거나 기존 판결의 결과를 바꿀 영향이 없다면 기각 판결을 내린다.

② 재심인용의 판단

- 제3자의 공방방법이 타당하여 기존 판결을 유지할 수 없다고 인정되면 기존 판결을 취소·변경하고 새로운 판단을 내린다.

IV. 결론

- 제3자 재심청구는 행정소송의 대세효와 국민의 재판청구권 보장을 조화롭게 실현하는 소송법상 구제 수단이다. 비록 법적 안정성 수호를 위해 적법요건과 불변기간을 엄격히 규정하고 있으나, 절차적 흠결로 침해당한 국민의 구체적 권리 구제를 실질적으로 보장하는 최종적인 법적 안전망으로 기능한다.